P U T U S A N

Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**Bintang Berkat Napitupulu Alias Bintang.**
Tempat lahir	:	Pekanbaru.
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun / 31 Juli 2003.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Sepakat MKP Blok C RT.001 RW.001 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru (sesuai KTP) / Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
Agama	:	Protestan.
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bintang Berkat Napitupulu Alias Bintang ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kaca pirek.
   - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik.
   - 2 (dua) buah mancis.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG bersama dengan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *(dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)* pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sedang berada di rumahnya di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS bercerita di dalam kamar tidur terdakwa.

Pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawanya di lantai kamar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"apa ini dek?"* sambil terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut, dimana saat itu terdakwa melihat dompet tersebut berisi narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"boleh abang ambil dikit dek?"* dan di jawab oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"ambilah"*. Setelah itu terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG langsung mengambil alat hisap shabu (bong) miliknya yang tersimpan di dalam lemari lalu terdakwa mengambil sendiri sedikit shabu dari dalam plastik pembungkus shabu yang berada di dalam dompet milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk terdakwa pergunakan sendiri menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah dipersiapkannya.

Pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya memperoleh informasi mengenai seorang laki-laki yang di duga memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana informasi yang diperoleh guna menangkap pelaku dan pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya berhasil menemukan dan menangkap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG bersama temannya yakni saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS yang sedang duduk di dalam kamar tidur terdakwa.

Ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bergambar hello Kitty yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dimana dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut diakui oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WAKAS sebagai barang miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama PIKO (DPO) yang telah menitipkan shabu tersebut kepadanya. Kemudian dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang diakui oleh terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS berikut dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Tenayan Raya guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 430/BB/VI/10267/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, barang bukti narkotika atas nama tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,25 (nol koma lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1361/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sedang berada di rumahnya di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *(dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)* datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS bercerita di dalam kamar tidur terdakwa.

Pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil yang dibawanya di lantai kamar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"apa ini dek?"* sambil terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut, dimana saat itu terdakwa melihat dompet tersebut berisi narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"boleh abang ambil dikit dek?"* dan di jawab oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"ambilah"*. Setelah itu terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG langsung mengambil alat hisap shabu (bong) miliknya yang tersimpan di dalam lemari lalu terdakwa mengambil sendiri sedikit shabu dari dalam plastik pembungkus shabu yang berada di dalam dompet milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek yang telah dipersiapkannya.

Kemudian terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG menggunakan narkotika jenis shabu yang dimintanya dari saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut dengan alat hisap shabu (bong) miliknya yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang diberi 2 (dua) buah pipet, masing-masing berupa 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik, lalu shabu yang telah terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca (pirek) tersebut dibakar menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mancis hingga shabu tersebut mencair dan berubah menjadi asap, selanjutnya asap hasil pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap sendiri hingga puas.

Pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS sedang duduk-duduk di dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS ditangkap oleh saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari salah seorang warga masyarakat mengenai sebuah rumah yang berada di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru di duga ada seseorang yang memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu.

Ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bergambar Hello Kitty yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dimana dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut diakui oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS sebagai barang miliknya sendiri yang diperoleh dari temannya yang bernama PIKO (DPO) yang telah menitipkan shabu tersebut kepadanya. Kemudian dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang diakui oleh terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sebagai barang miliknya. Selanjutnya terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS berikut dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Tenayan Raya guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil cek urine atas nama BINTANG BERKAT NAPITUPULU positif mengandung Met Amphetamine

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

Dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sedang berada di rumahnya di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *(dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)* datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS bercerita di dalam kamar tidur terdakwa.

Pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil yang dibawanya di lantai kamar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *“apa ini dek?”* sambil terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut, dimana saat itu terdakwa melihat dompet tersebut berisi narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *“boleh abang ambil dikit dek?”* dan di jawab oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"ambilah". Setelah itu terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG langsung mengambil alat hisap shabu (bong) miliknya yang tersimpan di dalam lemari lalu terdakwa mengambil sendiri sedikit shabu dari dalam plastik pembungkus shabu yang berada di dalam dompet milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk terdakwa pergunakan sendiri menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah dipersiapkannya.

Pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya memperoleh informasi mengenai seorang laki-laki yang di duga memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana informasi yang diperoleh guna menangkap pelaku dan pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya berhasil menemukan dan menangkap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG bersama temannya yakni saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS yang sedang duduk di dalam kamar tidur terdakwa.

Ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bergambar Hello Kitty yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dimana dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut diakui oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS sebagai barang miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama PIKO (DPO) yang telah menitipkan shabu tersebut kepadanya. Kemudian dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang diakui oleh terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliknya. Selanjutnya terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS berikut dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Tenayan Raya guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 430/BB/VI/10267/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, barang bukti narkotika atas nama tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,25 (nol koma lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1361/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Sebelum anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG mengetahui bahwa saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan apa yang diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwenang karena sebelum penangkapan terdakwa sempat meminta sedikit shabu milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut untuk dipergunakannya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Bambang Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya memperoleh informasi mengenai seorang laki-laki yang di duga memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
   - Bahwa untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana informasi yang diperoleh guna menangkap pelaku.
   - Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya berhasil menemukan dan menangkap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG bersama temannya yakni sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS yang sedang duduk di dalam kamar tidur terdakwa.
   - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bergambar Hello Kitty yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
   - Bahwa dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digitalyang terletak dilantai kamar terdakwa tersebut diakui oleh sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS sebagai barang miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama PIKO (DPO) yang telah menitipkan shabu tersebut kepadanya.
   - Bahwa kemudian dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) buah mancis yang diakui oleh terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sebagai miliknya.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, sebelum sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS datang ke rumah terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG, terdakwa tidak mengetahui kalau sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS memiliki dan membawa narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG baru mengetahui sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS memiliki dan membawa narkotika jenis shabu setelah sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan sebuah dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dilantai kamar terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, sebelum keduanya ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tenayan Raya, terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sempat meminta sedikit shabu milik sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS untuk dipergunakannya sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, terdakwa mengambil shabu milik sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS hanya untuk sekali pakai dan langsung dimasukkan ke dalam kaca pirek (bong) miliknya.
- Bahwa terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG mengaku menggunakan shabu yang diperolehnya dari sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS menggunakan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG menggunakan shabu di dalam kamar tidurnya, sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS mengaku tidak ikut menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa terhadap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS telah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias BINTANG positif menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan hasil tes urine sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS negatif.

- Bahwa untuk memiliki dan mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Akhmad Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya memperoleh informasi mengenai seorang laki-laki yang di duga memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
   - Bahwa untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana informasi yang diperoleh guna menangkap pelaku.
   - Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya berhasil menemukan dan menangkap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG bersama temannya yakni sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS yang sedang duduk di dalam kamar tidur terdakwa.
   - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bergambar Hello Kitty yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
   - Bahwa dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digitalyang terletak dilantai kamar terdakwa tersebut diakui oleh sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS sebagai barang miliknya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh dari temannya yang bernama PIKO (DPO) yang telah menitipkan shabu tersebut kepadanya.

- Bahwa kemudian dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang diakui oleh terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sebagai miliknya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, sebelum sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS datang ke rumah terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG, terdakwa tidak mengetahui kalau sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS memiliki dan membawa narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG baru mengetahui sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS memiliki dan membawa narkotika jenis shabu setelah sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan sebuah dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dilantai kamar terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, sebelum keduanya ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tenayan Raya, terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sempat meminta sedikit shabu milik sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS untuk dipergunakannya sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, terdakwa mengambil shabu milik sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS hanya untuk sekali pakai dan langsung dimasukkan ke dalam kaca pirek (bong) miliknya.
- Bahwa terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG mengaku menggunakan shabu yang diperolehnya dari sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS menggunakan alat hisap shabu (bong) milik terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG menggunakan shabu di dalam kamar tidurnya, sdr WAKAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VIRGIANTO Alias WAKAS mengaku tidak ikut menggunakan shabu tersebut.

- Bahwa terhadap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS telah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG positif menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan hasil tes urine sdr WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS negatif.
- Bahwa untuk memiliki dan mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Wakas Virgianto Alias Wakas Bin Irwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB saksi datang ke rumah terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
   - Bahwa ketika berada di rumah, terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG mengajak saksi bercerita di dalam kamar tidur terdakwa.
   - Bahwa pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil yang saksi bawa di lantai kamar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi *"apa ini dek?"* sambil terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut.
   - Bahwa setelah terdakwa melihat isi dompet tersebut yang berisi narkotika jenis shabu, terdakwa mengatakan kepada saksi *"boleh abang ambil dikit dek?"* dan di jawab oleh saksi *"ambilah"*.
   - Bahwa setelah itu terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG langsung mengambil alat hisap shabu (bong) miliknya yang tersimpan di dalam lemari lalu terdakwa mengambil sendiri sedikit shabu dari dalam plastik pembungkus shabu yang berada di dalam dompet milik saksi tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk terdakwa pergunakan sendiri menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah dipersiapkannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut saksi peroleh dari teman saksi bernama PIKO yang menitipkan barang tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi masih berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi dan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Tenayan Raya.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut adalah barang milik saksi yang diperoleh dari PIKO yang telah menitipkan shabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa kaca pirek, alat hisap shabu (bong) dan mancis tersebut adalah milik terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG.
- Bahwa terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG meminta shabu kepada saksi hanya untuk dipakainya saat itu saja dan langsung dimasukkan ke dalam kaca pirek miliknya.
- Bahwa ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG menggunakan shabu yang dimintanya dari saksi menggunakan bong, saksi tidak ikut menggunakan shabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum saksi datang ke rumah terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG, terdakwa tidak mengetahui kalau saksi memiliki dan membawa narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan narkotika jenis shabu yang saksi kuasai tersebut selain terdakwa meminta sedikit untuk dipergunakannya pada saat itu juga.
- Bahwa terhadap saksi dan terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG telah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG positif menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan hasil tes urine saksi negatif.
- Bahwa untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Bintang Berkat Napitupulu Alias Bintang** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS yang merupakan teman terdakwa datang ke rumah terdakwa di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa ketika berada di rumah, terdakwa mengajak saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS bercerita di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil yang dibawanya di lantai kamar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"apa ini dek?"* sambil terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melihat isi dompet tersebut yang berisi narkotika jenis shabu, terdakwa mengatakan kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"boleh abang ambil dikit dek?"* dan di jawab oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"ambilah"*.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil alat hisap shabu (bong) miliknya yang tersimpan di dalam lemari lalu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil sendiri sedikit shabu dari dalam plastik pembungkus shabu yang berada di dalam dompet milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk terdakwa pergunakan sendiri menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah terdakwa persiapkan.

- Bahwa setelah mengambil sedikit shabu milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut dengan alat hisap shabu (bong) miliknya yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral yang diberi 2 (dua) buah pipet, masing-masing berupa 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik, lalu shabu yang telah terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca (pirek) tersebut dibakar menggunakan mancis hingga shabu tersebut mencair dan berubah menjadi asap, selanjutnya asap hasil pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap sendiri hingga puas.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa masih berada di dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Tenayan Raya.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut adalah barang milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS.
- Bahwa sebelum saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS datang ke rumah terdakwa, terdakwa tidak mengetahui kalau saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS memiliki dan membawa narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS memperoleh narkotika jenis shabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa kaca pirek, alat hisap shabu (bong) dan mancis tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa meminta shabu kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS hanya untuk terdakwa pakai sendiri saat itu dengan langsung dimasukkan ke dalam kaca pirek milik terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa menggunakan shabu di dalam kamar tidur terdakwa, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tidak ikut menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa terhadap terdakwa dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS telah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu sedangkan hasil tes urine saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS negatif.
- Bahwa untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik.
- 2 (dua) buah mancis..

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 430/BB/VI/10267/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, barang bukti narkotika atas nama tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan 1 (satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,25 (nol koma lima) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1361/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG ditangkapa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sedang berada di rumahnya di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *(dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)* datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS bercerita di dalam kamar tidur terdakwa;
3. Bahwa pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil yang dibawanya di lantai kamar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"apa ini dek?"* sambil terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut, dimana saat itu terdakwa melihat dompet tersebut berisi narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"boleh abang ambil dikit dek?"* dan di jawab oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"ambilah"*. Setelah itu terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG langsung mengambil alat hisap shabu (bong) miliknya yang tersimpan di dalam lemari lalu terdakwa mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri sedikit shabu dari dalam plastik pembungkus shabu yang berada di dalam dompet milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk terdakwa pergunakan sendiri menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah dipersiapkannya;

4. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya memperoleh informasi mengenai seorang laki-laki yang di duga memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana informasi yang diperoleh guna menangkap pelaku dan pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya berhasil menemukan dan menangkap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG bersama temannya yakni saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS yang sedang duduk di dalam kamar tidur terdakwa;
5. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bergambar Hello Kitty yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dimana dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut diakui oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS sebagai barang miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama PIKO (DPO) yang telah menitipkan shabu tersebut kepadanya. Kemudian dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang diakui oleh terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sebagai miliknya. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS berikut dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Tenayan Raya guna diproses lebih lanjut;

6. Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 430/BB/VI/10267/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, barang bukti narkotika atas nama tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,25 (nol koma lima) gram.
7. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1361/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa sebelum anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG mengetahui bahwa saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan apa yang diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwenang karena sebelum penangkapan terdakwa sempat meminta sedikit shabu milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa “Penyalaguna” adalah orang yang menggunkan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa Bintang Berkat Napitupulu Alias Bintang** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Golongan I dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Met Amfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG ditangkapa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB ketika terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sedang berada di rumahnya di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *(dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)* datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS bercerita di dalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar tidur terdakwa, saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil yang dibawanya di lantai kamar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"apa ini dek?"* sambil terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut, dimana saat itu terdakwa melihat dompet tersebut berisi narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"boleh abang ambil dikit dek?"* dan di jawab oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS *"ambilah"*. Setelah itu terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG langsung mengambil alat hisap shabu (bong) miliknya yang tersimpan di dalam lemari lalu terdakwa mengambil sendiri sedikit shabu dari dalam plastik pembungkus shabu yang berada di dalam dompet milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk terdakwa pergunakan sendiri menggunakan alat hisap shabu (bong) yang telah dipersiapkannya;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya memperoleh informasi mengenai seorang laki-laki yang di duga memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl. Sepakat Perum Mutiara Kulim Permai Blok D 15 RT.001 RW.002 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana informasi yang diperoleh guna menangkap pelaku dan pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB saksi A.M. SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi AKHMAD MAULANA bersama rekan-rekannya berhasil menemukan dan menangkap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG bersama temannya yakni saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS yang sedang duduk di dalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di atas lantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bergambar Hello Kitty yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dimana dompet kecil berisi narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut diakui oleh saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS sebagai barang miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama PIKO (DPO) yang telah menitipkan shabu tersebut kepadanya. Kemudian dari dalam lemari di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang diakui oleh terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS berikut dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Tenayan Raya guna diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 430/BB/VI/10267/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, barang bukti narkotika atas nama tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,25 (nol koma lima) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1361/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS Bin IRWANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum anggota Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG dan saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS, terdakwa BINTANG BERKAT NAPITUPULU Alias BINTANG mengetahui bahwa saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan apa yang diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwenang karena sebelum penangkapan terdakwa sempat meminta sedikit shabu milik saksi WAKAS VIRGIANTO Alias WAKAS tersebut untuk dipergunakannya sendiri; .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis., oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **untuk dimusnahkan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika dan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan.
- Terdakwa menyesali kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bintang Berkat Napitupulu Alias Bintang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Bintang Berkat Napitupulu Alias Bintang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kaca pirek.
   - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral beserta pipet plastik.
   - 2 (dua) buah mancis.

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh **Dedy, S.H., M.H**. sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H** dan **Indra Lesmana Karim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga**,** oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Adrian Suherwan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ayu Susanti S.H., M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H	**Dedy, S.H., M.H.**
Indra Lesmana Karim, S.H.	

Panitera Pengganti,

Adrian Suherwan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)